

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 257/2533	พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร	โจทก์
	นายนพดล นนทรีย์ กับพวก	จำเลย
	นายพีรยุทธ์ วางไถ่คลอง ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายอดุลย์ ปลุกพืช ที่ 5	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเหม จิตรนาวิ ที่ 6	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวงกต สมุหบาล ที่ 7 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาไว้ บัดนี้
จำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ยอมรับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงมีความประสงค์ขอ
ถอนฎีกาและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
จำเลยทั้งเจ็ดมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา
4,5,32,60,65,69,70,71 ulyประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 4
เดือน จำเลยทั้งเจ็ดให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 เดือน uly

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 38)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 43)

ต่อมาเฉพาะจำเลยที่ 4 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 53)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถึง 7 ถอนฎีกาและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาได้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4 ถึง 7 เสียจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถึง 7 ถอนฎีกาและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาได้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 4 ถึง 7 เสียจากสารบบความ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ